# Nuuk Transport A/S

# Generelle Vilkår

**1. Anvendelse og definitioner:**

1.1 Disse vilkår gælder for enhver aftale mellem Nuuk Transport A/S, CVR-nr. 12536054 (herefter benævnt "Nuuk Transport") og Nuuk Transports kunder (herefter benævnt "Kunden"), hvor andet ikke er særskilt aftalt.

**2. Generelle vilkår**

2.1 Meddelelser kan gives til den af Kunden oplyste adresse og anvendte e-mailadresse.

2.2 Materiel, som stilles til rådighed for Kunden, er Nuuk Transports ejendom og må alene benyttes til det aftalte formål.

**3. Betaling og fakturering**

3.1 Eksterne udgifter, der direkte kan henføres til ydelsen, der leveres til kunden, herunder men ikke begrænset til køb af el, vand og værktøj, viderefaktureres med tillæg af 10 %.

3.2 Nuuk Transports timetakster og priser reguleres hver den 1. januar.

3.3 Nuuk Transport fakturerer Kunden for det forbrugte antal timer inklusive transporttid. Fakturering sker pr. påbegyndt halve time, dog minimum 1 time.

**4. Vognmandsforretning (Transport)**

4.1 Nuuk Transport leverer transportydelser og udlejning af køretøjer og materiel efter nærmere aftale med Kunden. Kunden er ansvarlig for at sikre, at Nuuk Transport modtager alle relevante oplysninger for at kunne transportere Kundens gods korrekt.

4.2 Betaling sker i henhold til Nuuk Transports gældende timetakster i prisbladet. Maskiner og materiel udlejes inklusiv fører.

4.3 Såfremt Nuuk Transport ikke kan udføre den aftalte transportopgave grundet forhold, der skyldes Kunden, faktureres Kunden for det forbrugte antal timer i henhold til pkt. 3.3. Kunden faktureres ikke hvis forholdene skyldes Nuuk Transport.

**5. Opbevaring/ lagerhotel**

5.1 Udlejning af indendørs- og udendørsarealer til opbevaring af Kundens ejendom eller leje af renovationsenheder sker i henhold til Nuuk Transports angivne priser i prisbladet.

5.2 Aftaler om opbevaring og containerleje kan opsiges skriftligt til udgangen af en måned med en uges varsel.

5.3 Nuuk Transport drager omsorg for sikkerhed og ryddelighed på Nuuk Transports arealer til opbevaring.

5.4 Opbevaring skal ske i henhold til de af Nuuk Transport anviste placeringer. Nuuk Transport kan til enhver tid foretage flytning/omrokering inden for Nuuk Transports arealer af hensyn til sikkerheden eller driften.

5.5 Nuuk Transport fører ikke kontrol af gods ved modtagelsen af det indleverede og udfører kun kontrol efter særskilt aftale herom og kun mod betaling for det dermed forbundne arbejde.

5.6 Opbevaring sker for Kundens egen risiko i enhver henseende. Nuuk Transport er ikke ansvarlig for skader forvoldt af tredjemand.

5.7 Kunden er selv ansvarlig for og skal sikre korrekt opbevaring, herunder bl.a. korrekt klima- og temperaturregulering og er selv ansvarlig for løbende kontrol heraf. Nuuk Transport er ikke ansvarlig i tilfælde af strømsvigt.

**6. Adgang og legitimation ved opbevaring**

6.1 Nuuk Transports arealer til opbevaring er privat område og er forbeholdt Nuuk Transport og Kunden. Uvedkommende færdsel pålægges kontrolafgift i henhold til skiltning.

6.2 Alene Kunden, herunder ansatte eller de af Kunden legitimerede personer, der bistår Kunden i privat øjemed og i følgeskab med Kunden, har adgang til Nuuk Transports arealer, medmindre andet aftales særskilt.

6.3 Enhver, der opholder sig på Nuuk Transports arealer, skal på anmodning kunne fremvise legitimation. Nuuk Transport forbeholder sig ret til at bortvise enhver fra Nuuk Transports arealer, der ikke kan fremvise behørig legitimation.

6.4 Kunden er erstatningsansvarlig for skader som følge af handlinger foretaget af de i pkt. 6.2 benævnte personer samt uvedkommende, som har fået adgang til Nuuk Transports arealer på foranledning af Kunden.

6.5 Kunden hæfter for kontrolafgifter for uvedkommende, som har fået adgang på foranledning af Kunden.

6.6 Erhvervsaktivitet foruden opbevaring inden for Nuuk Transports arealer er forbudt uden forudgående skriftlig aftale.

6.7 Vognmandsvirksomhed må alene foretages af Nuuk Transport.

**7. Farligt gods og fødevarer ved opbevaring og transport**

7.1 Farligt gods og fødevarer må ikke opbevares eller transporteres uden særlig tilladelse fra Nuuk Transport.

7.2 Kunden er ansvarlig for, at Nuuk Transport modtager alle relevante oplysninger og dokumenter, der er nødvendige for, at farligt gods og fødevarer kan transporteres og opbevares iht. gældende myndighedskrav.

**8. Sikkerhed ved manglende betaling**

8.1 Det af Kunden overdragne gods til Nuuk Transport med henblik på opbevaring anses givet som håndpant for tilgodehavender hos Kunden ifølge aftaler indgået med Nuuk Transport.

8.2 Udebliver Kundens betaling til Nuuk Transport i mere end 14 dage efter, at påkrav herom er afsendt til Kunden ved e-mail eller anbefalet brev, er Nuuk Transport berettiget til uden yderligere varsel ved offentlig auktion eller på anden betryggende måde helt eller delvist at bortsælge det opbevarede gods til dækning af Kundens manglende betaling med tillæg af samtlige omkostninger forbundet med bortsalget. Et eventuelt restprovenu tilkommer Kunden. Kan provenuet ikke dække Nuuk Transports tilgodehavende, hæfter Kunden for forskelsbeløbet.

8.3 Såfremt det opbevarede gods skønnes værdiløst, er Nuuk Transport berettiget til at lade godset destruere. Forinden destruktion kan finde sted, skal Nuuk Transport fremsende meddelelse om den påtænkte destruktion til Kunden med en frist på 14 dage til at foretage betaling. Meddelelsen sendes Kunden via e-mail eller ved anbefalet brev.

**9. Losning**

9.1 Priser for losning faktureres i henhold til Nuuk Transports angivne priser i prisbladet.

9.2 Losning foretages fra last til kajkant. Arbejde udført af trucks på kaj, og fragt faktureres særskilt.

9.3 Ved losning anvender Nuuk Transports ansatte egne toilet- og kantinefaciliteter. Kunden er ansvarlig for arbejdsmiljømæssig sikring af arbejdsstedets indretning og færdsel og fra kaj til lastrum samt, at gods er sikret til forsvarlig sikkerhedsmæssig håndtering, jf. pkt. 11 samt at arbejdet kan udføres sundhedsmæssigt forsvarligt.

**10. Ansvar og forsikring**

10.1 Nuuk Transport er ikke ansvarlig for skader på Kundens gods og tab, der skyldes force majeure samt skader på Kundens gods som følge af brand, tyveri, skadedyr, vandskade, hærværk eller andre årsager uden for Nuuk Transports kontrol. Nuuk Transport er endvidere ikke ansvarlig for skader på Kundens gods, der skyldes godsets egen beskaffenhed, herunder eksempelvis at det ikke kunne tåle de påvirkninger, der normalt forekommer under udførelsen af transport. Nuuk Transport er heller ikke ansvarlige for bortkomst af eller skade, der skyldes behandling, nedpakning, læsning, stuvning, aflæsning og udpakning foretaget af Kunden.

10.2 Nuuk Transports erstatningsansvar for skader på Kundens gods er begrænset til direkte skader, som er forsaget af fejl og forsømmelser fra Nuuk Transports side.

10.3 Nuuk Transport er ikke erstatningsansvarlig for forsinkelser, indirekte tab og følgeskader. Affektionsværdi og anden særlig værdi, fx grundet genstandens karakter som samlerobjekt med videre, erstattes ikke.

10.4 Nuuk transport er ikke ansvarlig i tilfælde af forsinkelser.

10.5 Nuuk Transports erstatningsansvar ved transport af Kundens gods er begrænset til værdien af den aftalte ydelse gange 100.

10.6 Nuuk Transports erstatningsansvar ved opbevaring er begrænset til det for opbevaring af godset fakturerede beløb for den på skadetidspunktet indeværende faktureringsperiode i op til et år.

10.7 Nuuk Transport er ved losning ikke erstatningsansvarlig for skade på Kundens gods/ejendom, uanset årsag, og Kunden skal selv tegne evt. forsikring for skade på gods/ejendom.

10.8 Såfremt ydelsen eller Kundens beskadigede ejendom/gods er dækket af en forsikring, bortfalder Nuuk Transports erstatningsansvar.

**11. Sikkerhedsforskrifter**

11.1 Nuuk Transport sikrer arbejdsmiljømæssige forskrifter om arbejdsstedet indretning på egen matrikel og offentligt tilgængelige arealer, herunder kajarealer.

11.2 Kunden er ansvarlig for overholdelse af alle myndighedsforskrifter, herunder sikring af arbejdsstedets indretning og forsvarlig pakning af gods i henhold til arbejdsmiljømæssige sikkerhedsforskrifter, når arbejdet udføres på fartøjer, der ikke tilhører Nuuk Transport.

11.3 Kunden hæfter over for Nuuk Transport for ethvert krav, som Nuuk Transport måtte blive mødt med som følge af manglende overholdelse af arbejdsmiljømæssige sikkerhedsforskrifter, jf. pkt. 11.2.

**12. Renovation**

12.1 Renovation faktureres i henhold til Nuuk Transports gældende takster i prisbladet.

12.2 Nuuk Transport sikrer en effektiv tømning og tømningsfrekvens af renovationsenheder efter aftale med Kunden, og Nuuk Transport er ansvarlig for oprydning efter tabt affald, såfremt Kunden har sikret korrekt emballering, jf. pkt. 12.9.

12.3 Tømningsfrekvensen fastsættes af Kunden i frekvensintervaller fastsat af Nuuk Transport, hvor Nuuk Transport fastsætter tømmedage for at optimere ruteplanlægning.

12.4 Nuuk Transport forbeholder sig retten til at tilpasse tømninger efter vejrforhold.

12.5 Nuuk Transport monterer elektroniske chips i renovationsenheder med henblik på kvalitetssikring.

12.6 Kan en tømning ikke foretages, billeddokumenteres årsagen af Nuuk Transport, og Kunden adviseres herom, hvorefter Kunden er ansvarlig for at bestille ekstra tømning.

12.7 Vedligeholdelsesforpligtelsen for renovationsenheder påhviler renovationsenhedens ejer. Ved skader på renovationsenheder foretager Nuuk Transport udskiftning på Kundens regning.

12.8 Nuuk Transport forbeholder sig ret til at vaske renovationsenheder for Kundens regning.

12.9 Kunden skal sikre, at affald emballeres korrekt samt, at affald i dets art og mængde egner til den bestilte renovationsform og renovationsenhed. Kunden er i øvrigt ansvarlig for, at affald i enheden overholder gældende myndighedskrav. Nuuk Transport kan bistå Kunden med vejledning herom.

12.10 Kunden er ansvarlig for adgangsforhold til renovationsenheden, herunder snerydning og belægningstilstand. Kunden kan i tvivlsspørgsmål kontakte Nuuk Transport for rådgivning.

12.11 Nuuk Transport er ansvarlig for enhver skade på renovationsenheder, som Nuuk Transport må forårsage som led i renovationshåndtering.

12.12 Kunden er til enhver tid ansvarlig for alle øvrige skader på renovationsenheder, herunder skader forårsaget af tredjemand.

12.13 Kunden er ansvarlig for renovationsenheders placering, herunder stormsikring, sikring af øvrig færdsel og myndighedsgodkendelse af arealtildeling.

12.14 Kunden er til enhver tid ansvarlig for skader forårsaget af renovationsenheder på tredjemand, herunder skader forvoldt ved Kundens manglende stormsikring.

**13. Misligholdelse og erstatning**

13.1 Overtrædelse af forpligtelser ifølge nærværende generelle vilkår fra Kundens side er væsentlig misligholdelse.

13.2 Ved væsentlig misligholdelse kan Nuuk Transport,

- fakturere Kunden for den forbrugte tid iht. pkt. 3.3, som Kundens misligholdelse måtte medføre,
- ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning.

13.3 Det forbeholdes ligeledes at rejse krav om erstatning i det omfang, Nuuk Transport har lidt tab, i overensstemmelse med almindelige grønlandske erstatningsretlige principper.

**14. Værneting og lovvalg**

14.1 Enhver tvist mellem Nuuk Transport og Kunden afgøres ved Nuuk Transports hjemsted efter grønlandsk ret.